

**DIRECTIVA COMPLEMENTARIA DEL
REGLAMENTO DE VEHÍCULOS PARA
CARABINEROS DE CHILE, N° 20:** La modifica.

**ORDEN
GENERAL N° 002554/4 SANTIAGO, 05 MAR. 2018**

VISTO:

a) El Reglamento de Vehículos para Carabineros de Chile, N° 20, aprobado por Decreto Supremo N° 339, de fecha 30.07.1979, del Ministerio de Defensa Nacional - Subsecretaría de Carabineros;

b) La Orden General N° 656, de fecha 21.12.1989, publicada en el B/I. N° 384, Anexo 2, que aprueba el nuevo texto de la Directiva Complementaria del Reglamento de Vehículos para Carabineros de Chile, N° 20; y sus modificaciones posteriores;

c) Las Órdenes Generales Nrs. 1.472, de fecha 27.06.2002, publicada en el B/O. N° 3917, y 2.314, de fecha 15.01.2015, publicada en el B/O. N° 4582, que modifican la Directiva Complementaria del Reglamento de Vehículos para Carabineros de Chile, N° 20;

d) La Orden General N° 2.492, de fecha 26.05.2017, publicada en el B/O. N° 4711, que modifica la estructura orgánica institucional de la Dirección General de Carabineros, y crea, entre otras, la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, suprime la Dirección Nacional de Logística; y modifica la denominación de la Dirección de Abastecimiento e Infraestructura, por Dirección de Logística;

e) El principio de economía procedimental y la necesidad de dar celeridad a los procedimientos administrativos instruidos con ocasión de daños ocasionados a los vehículos de Carabineros de Chile; y

f) Las facultades conferidas al General Director de Carabineros en los artículos 51 y 52, letras h) y p), de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; y en el artículo 19°, del Reglamento de Documentación, N° 22, de Carabineros de Chile.

SE ORDENA:

1. MODIFÍCASE el Capítulo VIII, "De los Accidentes de Tránsito con Participación de Vehículos de Carabineros", de la Directiva Complementaria del Reglamento de Vehículos para Carabineros de Chile, N° 20, en los términos que se expresan a continuación:

1.1.- Numeral 7, segundo párrafo, se reemplaza por el siguiente:

"Para estos efectos, el duplicado de las Primeras Diligencias o Sumarios Administrativos instruidos en las Fiscalías Administrativas de la Región Metropolitana, enviado al Departamento de

Transportes para la elaboración del Informe Técnico Mecánico que corresponda, se remitirá a las respectivas **Jefaturas de Zona**, para que, previo informe de la Asesoría Jurídica de su dependencia, recabe de la Contraloría General de la República la incoación del juicio de cuentas respectivo, tratándose de funcionarios en servicio activo; o a la **Dirección de Justicia** para que recabe del Consejo de Defensa del Estado la interposición de las acciones judiciales, si se trata de un funcionario en retiro o de una persona o entidad particular”.

1.2.- Numeral 7, se agrega un tercer párrafo:

“En los casos de Primeras Diligencias o Sumarios Administrativos instruidos fuera de la Región Metropolitana, enviado a las Zonales de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la confección del Informe Técnico Mecánico que corresponda, se remitirá a las respectivas **Jefaturas de Zona**, para que, previo informe de la Asesoría Jurídica de su dependencia, recabe de la respectiva Contraloría Regional el inicio del juicio de cuentas respectivo, tratándose de funcionarios en servicio activo; o a la Dirección de Justicia para que recabe de las Unidades Regionales del Consejo de Defensa del Estado la incoación de las acciones judiciales, si se trata de un funcionario en retiro o de una persona o entidad particular”.

1.3.- Numeral 8, se sustituye por el siguiente:

“Si se establece que el accidente se debió a caso fortuito y no cabe responsabilidad a determinado personal, ello deberá **constar** fehacientemente en los antecedentes que obran sobre el particular, y fundarse en circunstancias concretas, toda vez, que el expediente debe ser remitido, en los términos de los párrafos segundo y tercero de los numerales precedentes, a la Contraloría General de la República, la que en definitiva resolverá si procede o no la exoneración”.

2. DISPÓNESE que la Dirección de Logística, en un plazo de 60 días hábiles a partir de la fecha de publicación de esta orden general, elabore un proyecto de Directiva Complementaria del Reglamento de Vehículos para Carabineros de Chile, N° 20, que refunda todas las modificaciones introducidas a dicho instrumento, para así facilitar su aplicación por parte de los estamentos institucionales; texto que deberá ser revisado previamente por la Dirección de Planificación y Desarrollo.

3. DERÓGASE las Órdenes Generales Nrs. 1.472, de fecha 27.06.2002, y 2.314, de fecha 15.01.2015, citadas en el literal c), del acápite “Visto”.

PUBLÍQUESE EN EL BOLETÍN OFICIAL.

BRUNO A. VILLALOBOS KRUMM
General Director
CARABINEROS DE CHILE